

第七章 财政法律制度习题纯享

1. 【单选题】根据预算法律制度的规定，下列关于预算支出表述错误的是（ ）。(2023 年)
 - A. 为全面反映政府各项收支情况，一般公共预算支出按支出功能和支出经济性质两套体系分类编制
 - B. 各级一般公共预算支出的编制，应当统筹兼顾，在保证基本公共服务合理需要的前提下，优先安排国家确定的重点支出
 - C. 各级预算支出的编制，应当贯彻勤俭节约的原则
 - D. 地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制

2. 【判断题】县级以上地方政府的派出机关根据本级政府授权进行预算管理活动，不作为一级预算，其收支纳入本级预算。() (2023 年)

3. 【单选题】根据预算法律制度的规定，下列关于财政转移支付的表述中，不正确的是（ ）。(2022 年)
 - A. 财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付
 - B. 均衡性转移支付属于一般性转移支付
 - C. 对革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区的财力补助属于专项转移支付
 - D. 市场竞争机制能够有效调节的事项不得设立专项转移支付

4. 【单选题】下列税种中，由海关负责征收的是（ ）。(2024 年)
 - A. 个人所得税
 - B. 资源税
 - C. 车船税
 - D. 船舶吨税

5. 【多选题】根据预算法律制度的规定，下列属于一般公共预算收入的有（ ）。(2025 年)
 - A. 税收收入
 - B. 行政事业性收费收入
 - C. 国有资产有偿使用收入
 - D. 国有土地使用权出让金

6. 【单选题】根据预算法律制度的规定，下列收入中，不属于转移性收入的是（ ）。(2020 年)
 - A. 下级上解收入
 - B. 上级补助收入
 - C. 上年结余收入
 - D. 罚没收入

7. 【多选题】根据预算法律制度的规定，下列预算收入中，属于政府性基金预算收入的有（ ）。(2023 年)
 - A. 国家重大水利建设基金收入
 - B. 国有资源（资产）有偿使用收入
 - C. 国有产权转让收入
 - D. 国有土地使用权出让金收入

8. 【单选题】根据企业国有资产法律制度的规定，下列关于国有资本经营预算的说法中，正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 国有资本经营预算报本级人大常委会批准
- B. 履行出资人职责的机构负责编制国有资本经营预算草案
- C. 国有资本经营预算可列赤字
- D. 国有资本经营预算按年度单独编制

9. 【多选题】根据预算法律制度的规定，下列收入中属于一般公共预算收入的有（ ）。(2022 年)

- A. 行政事业性收费收入
- B. 国有土地使用权出让收入
- C. 国有控股公司股息红利收入
- D. 国有资源（资产）有偿使用收入

10. 【单选题】根据预算法律制度的规定，下列主体有权审查和批准 M 省预算调整方案的是（ ）。(2025 年)

- A. M 省人民代表大会常务委员会
- B. 全国人民代表大会
- C. M 省人民代表大会
- D. 全国人大常委会

11. 【单选题】根据预算法律制度的规定，乡、民族乡、镇预算调整方案在编制后需经特定机关审查和批准。该特定机关是（ ）。(2022 年)

- A. 上级政府
- B. 上级人民代表大会
- C. 本级人民代表大会
- D. 本级人民代表大会常务委员会

12. 【判断题】全国人大常委会向全国人大作关于中央和地方预算草案以及中央和地方预算执行情况的报告。（ ）(2023 年)

13. 【单选题】下列关于预算编制的表述中，错误的是（ ）。

- A. 各级预算支出应当按其功能和经济性质分类编制
- B. 预算草案在未经权力机关批准前，也是具有法律效力的国家预算
- C. 预算编制的对象是预算草案
- D. 预算收入和预算支出以人民币元为计算单位

14. 【多选题】根据预算法律制度的规定，下列关于预算编制的表述中，正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 预算年度自公历 1 月 1 日起，至 12 月 31 日止
- B. 财政部每年 3 月 15 日前部署下一年度预算草案编制的具体事项
- C. 县级以上地方各级政府财政部门应当于每年 6 月 30 日前部署本行政区域下一年度预算草案编制的具体事项
- D. 各省级财政部门汇总本级总预算应于下一年度 6 月 15 日前报财政部

15. 【判断题】经国务院批准的省的预算中必需的建设投资的部分资金，可在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。（ ）（2024 年）

16. 【单选题】根据预算法律制度的规定，下列关于预算编制的说法中，错误的是（ ）。（2025 年）

- A. 中央一般公共预算资金，不得通过举借国外债务方式筹措
- B. 各级一般公共预算应当设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支
- C. 财政部应于每年 6 月 15 日前部署编制下一年度预算草案的具体事项
- D. 中央预算应当安排必要的资金用于扶助民族地区发展

17. 【单选题】根据预算法律制度的规定，下列关于预算编制的表述中，不正确的是（ ）。（2022 年）

- A. 政府全部收入均应列入预算，不得隐瞒、少列
- B. 地方政府举借的债务可以用于经常性支出
- C. 各级一般公共预算应当设置预备费
- D. 各级一般公共预算可以设置预算周转金

18. 【判断题】各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。（ ）（2022 年）

19. 【判断题】省级政府财政部门应当将本级预算草案的初步方案，提交国务院财政部门进行初步审查。（ ）（2025 年）

20. 【单选题】根据预算法律制度的规定，国务院和县级以上地方各级人民政府对下一级人民政府依《预算法》规定报送备案的预算认为同法律相抵触，需要撤销批准该预算的决议时，应当提请特定机关审议决定，该特定机关为（ ）。（2023 年）

- A. 上一级人民代表大会
- B. 本级人民代表大会常务委员会
- C. 本级人民代表大会
- D. 上一级人民政府

21. 【多选题】根据预算法律制度的规定，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排的支出有（ ）。

- A. 用于自然灾害等突发事件处理的支出
- B. 法律规定必须履行支付义务的支出
- C. 参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出
- D. 上一年度结转的支出

22. 【多选题】下列关于国库集中收付制度的说法中，正确的有（ ）。（2022 年）

- A. 国库集中收缴、集中支付
- B. 县级以上各级预算必须设国库
- C. 国库库款的支配权属于本级政府财政部门
- D. 中央国库业务由财政部门经理

23. 【多选题】下列关于预算的说法中，正确的有（ ）。 （2024 年）
- A. 各级国有资本经营预算年度执行中有超收收入的，可以冲减赤字
 - B. 各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，可以用于冲减赤字
 - C. 各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金
 - D. 各级政府性基金预算年度执行中有超收收入的，可以补充预算稳定调节基金
24. 【多选题】根据预算法律制度的规定，经批准的中央预算在执行中出现下列情形时，应当进行预算调整的有（ ）。 （2021 年）
- A. 需要增加预算总支出的
 - B. 需要减少举借债务数额的
 - C. 需要调入预算稳定调节基金的
 - D. 需要调减预算安排的重点支出数额的
25. 【判断题】各级一般公共预算年度执行中厉行节约、节约开支，造成本级预算支出实际执行数小于预算总支出的，应编制预算调整方案，作出安排。（ ） （2025 年）
26. 【单选题】根据企业国有资产管理法律制度的规定，下列主体中，代表国家行使国有资产所有权的机构是（ ）。 （2025 年）
- A. 国务院
 - B. 全国人民代表大会
 - C. 财政部
 - D. 国有资产监督管理机构
27. 【多选题】根据企业国有资产法律制度的规定，下列各项中，代表国家对国家出资企业履行出资人职责的有（ ）。
- A. 全国人民代表大会
 - B. 全国人民代表大会常务委员会
 - C. 国务院
 - D. 地方人民政府
28. 【多选题】根据企业国有资产管理法律制度的规定，下列各项中，属于国家出资企业的有（ ）。
- A. 国有独资企业
 - B. 国有资本参股公司
 - C. 国有资本控股公司
 - D. 国有独资公司
29. 【多选题】根据企业国有资产法律制度的规定，下列各项中，属于国务院和地方人民政府依法履行出资人职责时应遵循的原则有（ ）。
- A. 保护消费者合法权益
 - B. 政企分开
 - C. 社会公共管理职能与企业国有资产出资人职能分开
 - D. 不干预企业依法自主经营

30. 【多选题】根据企业国有资产管理法律制度的规定，由履行出资人职责的机构任免的有（ ）。(2023 年)

- A. 国有独资企业的总经理
- B. 国有独资公司的董事
- C. 国有资本控股公司的董事
- D. 国有资本参股公司的监事

31. 【多选题】根据《企业国有资产法》的规定，国家出资企业的下列人员中，履行出资人职责的机构可以（ ）。(2024 年)

- A. 任免国有独资公司的董事
- B. 任免国有独资企业的经理
- C. 提名国有资本控股公司的董事
- D. 提名国有资本控股公司的经理

32. 【单选题】根据企业国有资产法律制度的规定，下列关于国家出资企业管理者的说法中，正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 国有独资企业的财务负责人由该企业董事会任免
- B. 国有资本控股公司的董事由履行出资人职责的机构决定任免
- C. 国家出资企业职工代表出任的监事由职工民主选举
- D. 未经董事会同意国有资本控股公司的董事，不得在经营同类业务的其他企业兼职

33. 【多选题】根据国有资产管理法律制度的规定，下列主体中，其主要负责人应当接受任期经济责任审计的有（ ）。(2022 年)

- A. 国有独资企业
- B. 国有资本参股公司
- C. 国有独资公司
- D. 国有资本控股公司

34. 【单选题】甲公司为国有独资公司，根据企业国有资产法律制度的规定，下列不属于甲公司关联方的是（ ）。(2023 年)

- A. 甲公司的经理
- B. 甲公司的财务负责人
- C. 甲公司副经理的朋友李某
- D. 甲公司监事实际控制的乙公司

35. 【单选题】根据企业国有资产法律制度规定，下列关于与关联方交易的说法中，不正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 未经履行出资人职责的机构同意，国有独资公司不得向关联方投资
- B. 未经履行出资人职责的机构同意，国有独资公司不得为关联方提供担保
- C. 未经履行出资人职责的机构同意，国有独资企业不得无偿向关联方提供商品
- D. 国有资本控股公司可以向关联方提供借款

36. 【单选题】根据国有资产管理法律制度的规定，国有独资企业、国有独资公司的重大资产处置，按照有关规定，应由（ ）批准。(2022 年)

- A. 本级国有资产监督管理机构
- B. 同级地方人民政府
- C. 本级财政部门
- D. 审计部门

37. 【多选题】下列属于行政事业性国有资产的有（ ）。(2025 年)

- A. 接受捐赠并确认为国有的资产
- B. 使用财政资金形成的资产
- C. 接受调拨形成的资产
- D. 对外投资的资产

38. 【判断题】政府储备物资属于行政事业性国有资产。() (2022 年)

39. 【单选题】下列关于行政事业性国有资产使用的表述中，不正确的是（ ）。(2024 年)

- A. 各部门及其所属单位应当在确保等价有偿的前提下，推进本单位大型设备等国有资产共享共用工作
- B. 行政单位国有资产应当用于本单位履行职能的需要
- C. 除法律另有规定外，行政单位不得以任何形式将国有资产用于对外投资或者设立营利组织
- D. 事业单位利用国有资产对外投资应当有利于事业发展和实现国有资产保值增值

40. 【单选题】根据国有资产管理法律制度的规定，行政事业性国有资产的下列配置方式中，各部门及其所属单位应当优先采用的是（ ）。(2025 年)

- A. 购置
- B. 租用
- C. 调剂
- D. 接受捐赠

41. 【多选题】根据行政事业性国有资产管理的規定，各部门应对行政事业性国有资产进行清查的有（ ）。(2024 年)

- A. 因不可抗力造成资产灭失
- B. 单位合并
- C. 单位财务负责人发生变动
- D. 会计信息严重失真

42. 【多选题】下列各项中，国有资产应当及时报废、报损的有（ ）。(2024 年)

- A. 公立小学因地震受损的空调
- B. 公立医院已超过使用期限但仍可以满足诊疗需要的诊疗设备
- C. 财政局无维修价值的打印机
- D. 民政局失窃未找回的电脑

43. 【单选题】根据国有资产管理法律制度的规定，下列关于行政事业性国有资产报告的表述中，不正确的是（ ）。(2024 年)

- A. 行政事业性国有资产管理情况按照国家有关规定向社会公开
- B. 国务院向全国人民代表大会报告全国行政事业性国有资产管理情况

C. 县级以上地方人民政府财政部门应当每年汇总本级和下级行政事业性国有资产管理情况，报送本级政府和上一级政府财政部门

D. 县级以上地方人民政府向本级人民代表大会常务委员会报告行政事业性国有资产管理情况

44. 【单选题】根据行政事业性国有资产法律制度的规定，本部门应当汇总编制本部门行政事业性国有资产管理情况报告，报送特定部门。下列各项中，属于该特定部门的是（ ）。(2025 年)

- A. 本级政府
- B. 本级政府财政部门
- C. 上一级政府财政部门
- D. 国务院

45. 【单选题】根据政府采购法律制度的规定，下列主体中，可以作为采购人的是（ ）。(2022 年)

- A. 普通合伙企业
- B. 国有参股公司
- C. 国有独资企业
- D. 事业单位

46. 【单选题】根据政府采购法律制度的规定，下列关于“公开透明原则”的表述中，不正确的是（ ）。(2023 年)

- A. 所有的政府采购的信息均应当在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布
- B. 政府采购目录和限额标准应当向社会公布
- C. 政府采购项目的采购标准应当公开
- D. 采购人在采购活动完成后，应当将采购结果予以公布

47. 【多选题】根据政府采购法律制度规定，下列属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视的有（ ）。(2023 年)

- A. 指定特定的专利、商标、品牌或供应商
- B. 设定与合同履行有关的资格、技术和商务条件
- C. 就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息
- D. 对供应商采取不同的资格审查或评审标准

48. 【判断题】采购人采购未纳入集中采购目录的政府采购项目，不得委托集中采购机构代理采购。（ ）(2022 年)

49. 【判断题】集中采购机构是设区的市级以上人民政府依法设立的企业法人。（ ）(2024 年)

50. 【判断题】纳入集中采购目录的项目，只能适用集中采购程序。（ ）(2025 年)

51. 【多选题】根据政府采购法律制度的规定，下列关于政府采购供应商应当具备条件的表述中，不正确的有（ ）。

- A. 参与政府采购活动前 2 年内没有违法记录
- B. 必须是企业法人

- C. 具有良好的商业信用和健全的财务会计制度
- D. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

52. 【单选题】甲、乙、丙组成联合体参加政府采购活动，下列关于该联合体的说法正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 甲、乙、丙应当分别与采购人签订合同
- B. 若丙不具有履行合同所必需的专业能力，不影响该联合体的资格
- C. 甲、乙、丙就合同约定事项应对采购人各自单独承担责任
- D. 该联合体应作为一个供应商参与采购活动

53. 【单选题】根据政府采购法律制度的规定，甲、乙两公司组成联合体共同参加 A 机关招标，下列说法正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 如果中标，甲、乙公司应当对 A 机关承担连带责任
- B. 如果中标，甲、乙公司应当分别与 A 机关签订采购合同
- C. 如果甲公司取得的同类资质比乙公司高，应当以甲公司资质确定该联合体的资质等级
- D. 甲、乙公司组成联合体参加招标投标后，还可以同时以其名义单独参加该项目招投标

54. 【多选题】根据政府采购法律制度的规定，下列情形中，应当采用邀请招标的有（ ）。(2024 年)

- A. 具有特殊性，只能从特定的供应商处采购
- B. 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要
- C. 采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值比例过大
- D. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的

55. 【单选题】某事业单位拟采购一种特定的技术服务，经向社会公开招标没有合格标的，在此情形下，根据政府采购法律制度的规定，该事业单位可以采用的采购方式是（ ）。

- A. 询价
- B. 邀请招标
- C. 竞争性谈判
- D. 单一来源采购

56. 【单选题】下列各项中，可以采用单一来源方式采购的是（ ）。(2025 年)

- A. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的
- B. 具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的
- C. 招标后没有供应商投标的
- D. 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的

57. 【单选题】根据政府采购法律制度的规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的一定比例，该比例为（ ）。(2022 年)

- A. 4%
- B. 2%
- C. 3%
- D. 5%

58. 【判断题】投标人可采用现金形式提交投标保证金。（ ）（2025 年）
59. 【单选题】根据政府采购法律制度的规定，采用招标方式进行政府采购的，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于一定期间，该期间为（ ）。
A. 20 日
B. 15 日
C. 10 日
D. 7 日
60. 【单选题】根据政府采购法律制度的规定，在招标采购中出现投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情形时，采取的做法是（ ）。（2025 年）
A. 要求投标人重新报价
B. 变更采购方式
C. 废标
D. 修改采购预算
61. 【单选题】根据政府采购法律制度的规定，下列关于公开招标的表述中，正确的是（ ）。
A. 地方招标项目招标文件规定的各项技术标准符合地方标准即可
B. 进行公开招标的地方项目，应当明确只能由当地法人参加投标
C. 应当采用公开招标方式的项目的具体数额标准，一律由国务院规定
D. 采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他方式规避公开招标采购
62. 【单选题】根据政府采购法律制度的规定，下列关于邀请招标的表述中，正确的是（ ）。
A. 投标人应在资格预审公告期结束之日起 3 个工作日后，按公告要求提交资格证明文件
B. 采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值比例过大的，可以采用邀请招标方式
C. 采用邀请招标方式采购，资格预审公告的期限为 5 个工作日
D. 招标采购单位应从评审合格投标人中通过随机方式选择 2 家以上的投标人，并向其发出投标邀请书
63. 【多选题】根据政府采购法律制度的规定，下列关于谈判小组组成的表述中，正确的有（ ）。（2025 年）
A. 谈判小组成员总数可以为 8 人
B. 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判
C. 若谈判小组由 9 人组成，其中专家人数至少为 6 人
D. 谈判小组适用于竞争性谈判
64. 【判断题】政府采购采用询价方式的，被询价的供应商应一次报出不得更改的价格。（ ）（2022 年）
65. 【多选题】根据政府采购法律制度的规定，下列情形中，属于采购人员应当回避的有（ ）。（2024 年）
A. 采购人员前 3 年内与供应商有劳动关系
B. 采购人员前 3 年内采购过供应商的商品
C. 采购人员前 3 年内是供应商的控股股东

D. 采购人员前 3 年内担任供应商的董事

66. 【单选题】根据政府采购法律制度的规定，采购人应当在中标、成交通知书发出之日起一定期限内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。该期限为（ ）日内。（2024 年）

- A. 10
- B. 60
- C. 20
- D. 30

67. 【判断题】小额政府采购合同签订后，采购人不必将合同副本报有关部门备案。（ ）

68. 【多选题】根据政府采购法律制度的规定，下列关于政府采购合同的表述中，正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 采购人可以委托采购代理机构代表其与供应商签订政府采购合同
- B. 由采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人授权的委托书，作为合同附件
- C. 采购人应当将采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告，但涉及国家秘密、商业秘密的除外
- D. 在合同签订前，中标、成交通知书对采购人不具有法律效力

69. 【单选题】下列各项中负责政府采购监督管理的部门的是（ ）。（2022 年）

- A. 各级人民政府财政部门
- B. 国有资产监督管理部门
- C. 各级审计部门
- D. 权力机关

参考答案

1. 【答案】D

【解析】地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制，选项D当选。

2. 【答案】√

【解析】县级以上地方政府的派出机关根据本级政府授权进行预算管理活动，不作为一级预算，其收支纳入本级预算。本题表述正确。

3. 【答案】C

【解析】（1）财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付。选项A正确，不当选；（2）一般性转移支付包括：①均衡性转移支付（选项B正确，不当选）；②对革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区的财力补助（选项C错误，当选）；③其他一般性转移支付。（3）市场竞争机制能够有效调节的事项不得设立专项转移支付。选项D正确，不当选。

4. 【答案】D

【解析】关税和船舶吨税由海关负责征收，选项D当选。选项A、B、C由税务部门负责征收。

5. 【答案】ABC

【解析】一般公共预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入、其他收入，选项A、B、C当选；国有土地使用权出让金属于政府性基金预算收入，选项D不当选。

6. 【答案】D

【解析】转移性收入包括：上级补助收入（主要是返还性收入、财政转移支付收入）、下级上解收入、上年结余收入；罚没收入属于其他收入，不属于转移性收入，选项D当选。

7. 【答案】AD

【解析】政府性基金预算收入来源于向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，如民航发展基金、国家重大水利建设基金、国有土地使用权出让金等。选项A、D当选。

8. 【答案】D

【解析】国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准，选项A不当选。国务院和有关地方人民政府财政部门负责国有资本经营预算草案的编制工作，履行出资人职责的机构向财政部门提出由其履行出资人职责的国有资本经营预算建议草案，选项B不当选。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字，选项C不当选。

9. 【答案】AD

【解析】一般公共预算收入包括：（1）税收收入；（2）行政事业性收费收入；（3）国有资源（资产）有偿使用收入；（4）转移性收入。选项A、D当选。

10. 【答案】A

【解析】县级以上地方各级预算的调整方案应当提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准。选项A当选。

11. 【答案】C

【解析】乡、民族乡、镇政府应当及时将经本级人民代表大会批准的本级预算报上一级政府备案。选项C当选。

12. 【答案】×

【解析】国务院在全国人民代表大会举行会议时，向大会作关于中央和地方预算草案以及中央和地方预算执行情况的报告。本题表述错误。

13. 【答案】B

【解析】预算草案，是指各级政府、各部门、各单位编制的未经法定程序审查批准的预算。

预算草案在未经权力机关批准之前，仅仅是一种不具有法律效力的国家预算。选项 B 表述不正确，当选。

14. 【答案】AC

【解析】财政部于每年 6 月 15 日前部署编制下一年度预算草案的具体事项，规定报表格式、编报方法、报送期限等。选项 B 不当选。省、自治区、直辖市政府财政部门汇总的本级总预算草案或者本级总预算，应当于下一年度 1 月 10 日前报财政部。选项 D 不当选。

15. 【答案】√

【解析】经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。本题表述正确。

16. 【答案】A

【解析】中央一般公共预算中必需的部分资金，可以通过举借国内和国外债务等方式筹措，举借债务应当控制适当的规模，保持合理的结构。选项 A 当选。

17. 【答案】B

【解析】（1）选项 B：地方政府依法发行地方政府债券举借的债务，应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。（2）选项 C：各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的 1%-3% 设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。（3）选项 D：经本级政府批准，各级政府财政部门可以设置预算周转金，额度不得超过本级一般公共预算支出总额的 1%，用于本级政府调剂预算年度内季节性收支差额。

18. 【答案】√

【解析】各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。本题表述正确。

19. 【答案】×

【解析】省、自治区、直辖市政府财政部门应当在本级人民代表大会会议举行的 30 日前将本级预算草案的初步方案提交本级人民代表大会有关专门委员会进行初步审查。本题表述错误。

20. 【答案】B

【解析】国务院和县级以上地方各级政府对下一级政府依照《预算法》规定报送备案的预算，认为有同法律、行政法规相抵触或者有其他不适当之处，需要撤销批准预算的决议的，应当提请本级人民代表大会常务委员会审议决定。选项 B 当选。

21. 【答案】ABCD

【解析】预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排下列支出：（1）上一年度结转的支出（选项 D）；（2）参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出（选项 C）；（3）法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出（选项 A、B）。

22. 【答案】ABC

【解析】选项 D：中央国库业务由中国人民银行经理。未设中国人民银行分支机构的地区，由中国人民银行商财政部后，委托有关银行业金融机构办理。

23. 【答案】BC

【解析】各级国有资本经营预算年度执行中有超收收入的，应当在下一年度安排使用；出现短收的，应当通过减少支出实现收支平衡。选项 A 不当选。各级政府性基金预算年度执行中有超收收入的，应当在下一年度安排使用并优先用于偿还相应的专项债务；出现短收的，应当通过减少支出实现收支平衡，国务院另有规定的除外。选项 D 不当选。选项 B、C 当选。

24. 【答案】ACD

【解析】需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整，选项 B 不当选。

25. 【答案】×

【解析】各级一般公共预算年度执行中厉行节约、节约开支，造成本级预算支出实际执行数小于预算总支出的，不属于预算调整的情形。本题表述错误。

26. 【答案】A

【解析】国务院代表国家行使国有资产所有权。选项 A 当选。

27. 【答案】CD

【解析】国务院和地方人民政府依照法律、行政法规的规定，分别代表国家对国家出资企业履行出资人职责，享有出资人权益。选项 C、D 当选。

28. 【答案】ABCD

【解析】国家出资企业包括国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司和国有资本参股公司。选项 A、B、C、D 均当选。

29. 【答案】BCD

【解析】国务院和地方人民政府应当按照政企分开（选项 B）、社会公共管理职能与企业国有资产出资人职能分开（选项 C）、不干预企业依法自主经营（选项 D）的原则，依法履行出资人职责。

30. 【答案】AB

【解析】履行出资人职责的机构依照法律、行政法规以及企业章程的规定任免或者建议任免国家出资企业的下列人员：（1）任免国有独资企业的经理、副经理、财务负责人和其他高级管理人员；（2）任免国有独资公司的董事长、副董事长、董事、监事会主席和监事；（3）向国有资本控股公司、国有资本参股公司的股东会提出董事、监事人选。选项 A、B 当选。

31. 【答案】ABC

【解析】国有资本控股公司的经理（高级管理人员），由其董事会任免。选项 D 不当选。

32. 【答案】C

【解析】履行出资人职责的机构依照法律、行政法规以及企业章程的规定，任免或者建议任免国家出资企业的下列人员：（1）任免国有独资企业的经理、副经理、财务负责人和其他高级管理人员，选项 A 不当选；（2）任免国有独资公司的董事长、副董事长、董事、监事会主席和监事；（3）向国有资本控股公司、国有资本参股公司的股东会提出董事、监事人选，选项 B 不当选。国家出资企业中应当由职工代表出任的董事、监事，依照有关法律、行政法规的规定由职工民主选举产生，选项 C 当选。未经股东会同意，国有资本控股公司、国有资本参股公司的董事、高级管理人员不得在经营同类业务的其他企业兼职，选项 D 不当选。

33. 【答案】ACD

【解析】国有独资企业、国有独资公司和国有资本控股公司的主要负责人，应当接受依法进行的任期经济责任审计。选项 A、C、D 当选。

34. 【答案】C

【解析】关联方是指本企业的董事、监事、高级管理人员及其近亲属以及这些人员所有或者实际控制的企业。选项 C 当选。

35. 【答案】C

【解析】国有独资企业不得无偿向关联方提供商品，属于绝对禁止，不存在“未经履行出资人职责的机构同意”这个前提条件。选项 C 当选。

36. 【答案】A

【解析】所出资企业中的国有独资企业、国有独资公司的重大资产处置，需由国有资产监督管理机构批准的，依照有关规定执行。选项 A 当选。

37. 【答案】ABC

【解析】行政事业性国有资产，是指行政单位、事业单位通过以下方式取得或者形成的资

产：（1）使用财政资金形成的资产；（2）接受调拨或者划转、置换形成的资产；（3）接受捐赠并确认为国有的资产；（4）其他国有资产。选项 A、B、C 当选。

38. 【答案】√

【解析】行政事业性国有资产管理适用范围：（1）除国家另有规定外，社会组织直接支配的行政事业性国有资产管理，依照《行政事业性国有资产管理条例》执行；（2）货币形式的行政事业性国有资产管理，按照预算管理有关规定执行；（3）执行企业财务、会计制度的事业单位以及事业单位对外投资的全资企业或者控股企业的资产管理，不适用《行政事业性国有资产管理条例》；（4）公共基础设施、政府储备物资、国有文物文化等行政事业性国有资产管理的具体办法，由国务院财政部门会同有关部门制定；（5）中国人民解放军中国人民武装警察部队直接支配的行政事业性国有资产管理，依照中央军事委员会有关规定执行。本题表述正确。

39. 【答案】A

【解析】各部门及其所属单位应当在确保安全使用的前提下推进本单位大型设备等国有资产共享共用工作，可以对提供方给予合理补偿。选项 A 当选。

40. 【答案】C

【解析】行政事业性国有资产的资产配置包括调剂、购置、建设、租用、接受捐赠等方式，各部门及其所属单位应当优先通过调剂方式配置资产；不能调剂的，可以采用购置、建设、租用等方式。选项 C 当选。

41. 【答案】ABD

【解析】有下列情形之一的，各部门及其所属单位应当对行政事业性国有资产进行清算：（1）根据本级政府部署要求；（2）发生重大资产调拨、划转以及单位分立、合并、改制、撤销、隶属关系改变等情形；（3）因自然灾害等不可抗力造成资产毁损、灭失；（4）会计信息严重失真；（5）国家统一的会计制度发生重大变更，涉及资产核算方法发生重要变化；（6）其他应当进行资产清查的情形。选项 A、B、D 当选。

42. 【答案】ACD

【解析】各部门及其所在单位应当对下列资产予以报废、报损：（1）因技术原因确需淘汰或者无法维修、无维修价值的资产；（2）涉及盘亏、坏账以及非正常损失的资产；（3）已超过使用年限且无法满足现有工作需要的资产；（4）因自然灾害等不可抗力造成毁损、灭失的资产。选项 A、C、D 当选。

43. 【答案】B

【解析】国务院向“全国人民代表大会常务委员会”报告全国行政事业性国有资产管理情况。选项 B 错误，当选。

44. 【答案】B

【解析】本部门应当汇总编制本部门行政事业性国有资产管理情况报告，报送本级政府财政部门。选项 B 当选。

45. 【答案】D

【解析】采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，不包括“各种企业”。选项 D 当选。

46. 【答案】A

【解析】选项 A：政府采购的信息应当在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布，但“涉及商业秘密的除外”。选项 A 表述过于绝对，不正确。

47. 【答案】ACD

【解析】有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（1）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）采购需求中的技术、服务等要求

指向特定供应商、特定产品；（4）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；（5）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；（6）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；（7）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；（8）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。选项 A、C、D 当选。

48. 【答案】×

【解析】采购未纳入集中采购目录的政府采购项目，可以自行采购，也可以委托集中采购机构在委托的范围内代理采购。本题表述错误。

49. 【答案】×

【解析】集中采购机构，是设区的市级以上人民政府依法设立的非营利事业法人。本题表述错误。

50. 【答案】×

【解析】纳入集中采购目录属于通用的政府采购项目的，应当委托集中采购机构代理采购；属于本部门、本系统有特殊要求的项目，应当实行部门集中采购；属于本单位有特殊要求的项目，经省级以上人民政府批准，可以自行采购。因此本题表述不正确。

51. 【答案】AB

【解析】（1）作为政府采购活动重要主体的供应商，应当具备下列法定条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信用和健全的财务会计制度（选项 C）；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（选项 D）；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参与政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。（2）供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

52. 【答案】D

【解析】联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，选项 A、C 不当选；以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备法定条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务，选项 B 不当选；两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购，选项 D 当选。

53. 【答案】A

【解析】（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。联合体各方应当“共同”与采购人签订采购合同（选项 B 不正确），就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任（选项 A 正确）。（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级“较低”的供应商确定资质等级（选项 C 不正确）。（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方“不得”再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动（选项 D 不正确）。

54. 【答案】AC

【解析】符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标的方式采购：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的，选项 A 当选。（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值比例过大的，选项 C 当选。选项 B 应采用竞争性谈判方式采购，不当选。选项 D 应采用单一来源方式采购，不当选。

55. 【答案】C

【解析】有下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。

56. 【答案】A

【解析】选项 B，可以采用邀请招标方式采购；选项 C、D，可以采用竞争性谈判方式采购。选项 A 当选。

57. 【答案】B

【解析】招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的 2%。选项 B 当选。

58. 【答案】×

【解析】投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。本题表述错误。

59. 【答案】A

【解析】货物和服务项目实行招标方式采购的，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 20 日。选项 A 正确。

60. 【答案】C

【解析】在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；（4）因重大事故，采购任务取消的。选项 C 当选。

61. 【答案】D

【解析】（1）招标文件规定的各项技术标准应当符合“国家强制性标准”。选项 A 不正确。（2）任何单位和个人“不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动”。选项 B 不正确。（3）应当采用公开招标方式的项目的具体数额标准，属于中央预算的政府采购项目，由国务院规定；属于地方预算的政府采购项目，由省、自治区、直辖市人民政府规定。选项 C 不正确。

62. 【答案】B

【解析】（1）投标人应当在资格预审公告期结束之日起 3 个工作日“前”，按公告要求提交资格证明文件。选项 A 错误。（2）采购信息媒体发布资格预审公告，公布投标人资格条件，资格预审公告的期限不得少于“7 个工作日”。选项 C 错误。（3）招标采购单位应从评审合格投标人中通过随机方式选择“3 家以上”的投标人，并向其发出投标邀请书。选项 D 错误。

63. 【答案】BCD

【解析】谈判小组由采购人的代表和有关专家共 3 人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的 2/3，选项 A 不当选，选项 C 当选；谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，选项 B 当选；竞争性谈判，是指谈判小组与符合资格条件的 3 家以上供应商就采购事宜分别进行谈判，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式，选项 D 当选。

64. 【答案】√

【解析】采取询价方式采购的应遵循下列程序：询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。在询价过程中，询价小组不得改变询价通知书所确定的政府采购合同条款。本题表述正确。

65. 【答案】ACD

【解析】在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系，选项 A 当选；（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事，选项 D 当选；（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人，选项 C 当选；（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

66. 【答案】D

【解析】采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。选项 D 当选。

67. 【答案】×

【解析】政府采购项目的采购合同（无论金额大小）自签订之日起 7 个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。本题表述错误。

68. 【答案】ABC

【解析】中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。选项 D 不当选。

69. 【答案】A

【解析】政府采购活动必须有专门的监管，这是其与私人采购的一个重要的不同。由于政府采购活动主要涉及财政支出的问题，其监管主体主要是财政部门，我国《政府采购法》第十三条规定，各级人民政府财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。选项 A 当选。